

1501566-91.2022.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Questionado, ele confessou a prática do roubo e disse que entregou o celular para outro indivíduo em troca de uma dívida. Que ele foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que tinha uma dívida com o PCC por uso de crack no valor de R\$ 650,00 e praticou o roubo para saldar a dívida. Que observou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501566-91.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501566-91.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095188/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 24136123 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2095188 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELEILSON PEREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos

ELEILSON PEREIRA DOS SANTOS., com dados qualificativos a fls.24/26, foi denunciado como incurso artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 06 de abril de 2022, por volta das 16h20, na Rua do Algodão, em frente ao nº 745, no Jardim Pérola, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu, em proveito próprio, o celular da marca Samsung, avaliado em R\$1.500,00, consoante auto de avaliação a fls. 05 e auto de exibição e apreensão a fls. 09, pertencente à vítima Daiane Soares Pereira dos Santos.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, ELEILSON, de posse de uma faca, avistou a vítima caminhando pela via pública e deliberou praticar o roubo. Para tanto, aproximou-se da ofendida, apontou a faca para ela e anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho celular e dizendo que se não entregasse iria morrer.

Subjugada pela grave ameaça, a vítima entregou o bem ao autuado e ele fugiu a pé rumando para o Jardim São Fernando.

Ocorreu que uma equipe da Polícia Militar realizava o patrulhamento pelo bairro quando foi informada por um motociclista da ocorrência de um roubo na Rua do Algodão. Os policiais militares se dirigiram ao local indicado e lá encontraram a vítima que, por sua vez, confirmou o roubo e indicou as características do indiciado (indivíduo magro, trajando bermuda vermelha, camiseta branca e boné caqui).

Ato contínuo, os policiais passaram a patrulhar pelas cercanias e, na Rua Fluoritas, no Jardim São Fernando, avistaram o indiciado. Realizada a revista pessoal, em poder de ELEILSON, presa à cintura, foi localizada uma faca. Questionado a respeito do roubo, ele inicialmente negou o crime, mas depois acabou confessando a autoria, alegando que havia entregado o aparelho celular a um indivíduo como pagamento de uma dívida.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o indiciado continuou confessando o delito, alegando que possuía uma dívida de drogas com o "PCC" e para pagá-la praticou o roubo. Alegou, ainda, que após o assalto, saiu correndo e entregou o bem a um indivíduo que o esperava algumas ruas dali (fls. 13).

O indiciado foi reconhecido pela vítima, como sendo o autor do crime (fls. 16).

Recebida denúncia em 03 de maio de 2022 (fls.54/56). O acusado foi citado (fls.92) e apresentou defesa preliminar (fls. 60/61). Designada audiência de instrução, foi ouvida a vítima, duas testemunhas em comum, interrogando-se o acusado.

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da ação, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. Alegações finais da Defesa, pugnando pela absolvição por falta de provas ou pela desclassificação para o crime de furto, ou, em caso de condenação, pela aplicação da atenuante da confissão, fixação da pena no mínimo legal, com regime mais brando, e autorização de recorrer em liberdade. Pugnou, ainda, pela concessão da gratuidade judicial.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de ocorrência de fls.24/26, auto de exibição e apreensão de fls.19, auto de entrega de fls.15, auto de reconhecimento de pessoa de fls.20 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima disse que estava caminhando em via pública quando foi abordada por um rapaz que anunciou o assalto, exibindo uma faca. Que então entregou seu celular e ele fugiu. Que em seguida policiais militares compareceram no local e informaram

que o rapaz foi preso. Que foi para a Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado, sem sombra de dúvida, como sendo o autor do crime, bem assim a faca usada no crime. Em audiência, voltou a reconhecê-lo. Não recuperou seu celular.

O policial militar Getúlio Vieira Gomes disse que recebeu a informação do roubo por um motociclista que visualizou o assalto, e então foram ao local onde conversaram com a vítima, que narrou o ocorrido e passou as características do indivíduo. Que de posse destas informações realizou patrulhamento pelo bairro e encontrou o acusado. Ele foi abordado e em sua cintura foi localizada uma faca. Questionado, ele confessou a prática do roubo e disse que entregou o celular para outro indivíduo em troca de uma dívida. Que ele foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que tinha uma dívida com o PCC por uso de crack no valor de R\$ 650,00 e praticou o roubo para saldar a dívida. Que observou a vítima andando na rua e resolveu abordá-la na posse da faca. Que pegou o celular, fugiu e entregou para o indivíduo que estava lhe esperando algumas ruas adiante. Que depois disso estava indo para sua casa quando então foi abordado pelos policiais militares. Que é usuário de crack e tem dívidas com o PCC.

Diante da prova oral colhida, em especial a confissão do acusado, que não restou isolada, pois vai de encontro ao relato firme e unânime da vítima e do depoimento do policial militar, não tenho dúvidas da prática do crime pelo acusado. Ele foi reconhecido pela vítima, nas duas oportunidades em que foi submetido ao reconhecimento pessoal, e ainda foi localizado na posse da faca usada no crime, restando bem comprovada sua atuação delitiva.

Em sede de crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, somente a vítima teve contato com o algoz. Apenas ela tem condições de apontar o verdadeiro autor do crime, daí porque suas palavras têm especial preponderância na identificação da autoria delitiva e é suficiente para embasar um decreto condenatório, quanto mais se nada existe para desmerecer suas alegações.

A jurisprudência é tranquila neste sentido:

“PROVA – Depoimento da vítima de roubo – Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente – Eficácia – Recurso improvido”. (Apelação Criminal 912.658.3/8 – São Paulo – 3ª Câmara Criminal – Relator: Moreira da Silva – 11.03.08 – V.U. – Voto n. 2.374).

“PROVA CRIMINAL. Depoimento da vítima. Admissibilidade. Crime de roubo. Preciosidade na identificação do autor do delito. Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado. Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”. (A.C. n. 186.367-3 – Santo André – 2ª Câmara Criminal. Rel. Breno Guimarães – 04.09.95 – V.U.).

Ademais, o acusado foi preso logo após o crime, e prontamente reconhecido, o que corrobora a autoria delitiva.

A tese do acusado de que praticou o crime para pagar dívida de droga nem de longe caracteriza coação moral irresistível.

Prevista no artigo 22 do Código Penal, esta excludente pressupõe o emprego de força física ou grave ameaça que intimide a tal ponto o agente que fica impossível ele resistir à prática delitiva.

É conforme se observa dos julgados:

“É irresistível a coação quando não pode ser superada senão com uma energia extraordinária e, portanto, juridicamente inexigível” (TJSP, Ap. Crim. 131.355, Rel. Des. Adalberto Spagnuolo, 2ª Câmara Criminal, J. 11.4.77, RT 501/282).

Ocorre que não existe prova da alegada coação, tampouco configura um constrangimento invencível e insuportável a alegação do acusado de que praticou o roubo para quitar sua dívida de R\$ 650,00 com traficante. Ora, bastaria que emprestasse de alguém tal quantia e o problema estava resolvido, ou seja, o acusado tinha outras possibilidades de ação que não a prática deste crime.

Portanto, vê-se que a prova dos autos não dá azo ao reconhecimento da excludente.

O crime restou majorado pelo emprego de arma branca. A vítima narrou que o acusado exibiu uma faca, e o que foi confirmado por ele em seu interrogatório judicial, e esta faca foi localizada e apreendida em seu poder, o que é suficiente para comprovar o emprego deste armamento na consecução do crime.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas do crime de roubo tentado em sua forma majorada pelo emprego de arma branca, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. Atenta do disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais. Fixo, então, a pena no mínimo legal, em 04 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante da confissão não será considerada, pois a pena já está fixada no patamar mínimo. Ausentes agravantes. Terceira fase: ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso VII do artigo 157 do Código Penal, em razão do emprego de arma branca, o que justifica o aumento da pena de 1/3, fixando-se em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto,. O réu é primário e não ostenta maus antecedentes, de forma que o regime intermediário para início de cumprimento de pena se mostra adequado para efetiva prevenção e reparação do crime.

Não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por não satisfazer as exigências legais, pois se trata de crime praticado com violência, de acordo com o artigo 44, incisos II e III e parágrafos do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos, ou seja, por falta de requisitos legais, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77, inciso I, II e III do Código Penal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois se fazem presentes os requisitos prisão preventiva, em especial para garantia da aplicação da lei penal. O réu foi condenado por este crime com regime de cumprimento de pena rigoroso, o que indica que poderá empreender fuga para não cumprir a pena aqui imposta, em especial porque declarou que é de outro Estado e veio para esta cidade há menos de um ano, e na época dos fatos estava morando na rua, devendo ser garantida a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ELEILSON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 13 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, recomendando-se onde se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando dispensado do pagamento porque lhe defiro a gratuidade judicial (fls. 147).

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) expeça-se guia de execução penal.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA